

1517633-76.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... sentido, destaco ainda os seguintes julgados: "FURTO - Apreensão da res furtiva em poder do agente - Inversão do ônus da prova - Ocorrência - Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido." (Apelação nº 868.843/6, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517633-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517633-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212661/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 26574771 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2212661 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ENIVALDO BATISTA MEDEIROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ENIVALDO BATISTA MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 5 de agosto de 2022, por volta das 09h30min, no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE), sediado à Rua Pedro de Toledo, n.º 1800, Vila Mariana, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 1 (uma) mochila, avaliada em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Lucas Bannwart, conforme Boletim de Ocorrência n.º E04885-1/2022 (fls. 9/11) e auto de avaliação (fls. 14/15).

Narra a denúncia que "na manhã dos fatos, o indiciado ingressou nas dependências do aludido nosocômio, e, já no interior de sala disponibilizada ao repouso dos médicos plantonistas, subtraiu 1 (uma) mochila pertencente a Lucas e se evadiu do local. Ocorreu que, no estacionamento do referido hospital, um vigilante avistou ENIVALDO

em atitude suspeita com uma mochila, oportunidade em que outro funcionário se aproximou e disse que o denunciado subtraía o bem em questão. Então, o vigilante foi ao encalço de ENIVALDO, interpelando-o já quase próximo à saída do estacionamento, quando, na sequência, a vítima surgiu e reconheceu a mochila levada pelo denunciado como sendo de sua propriedade. Durante a abordagem, o denunciado confessou informalmente a subtração da mochila de Lucas (fl. 4)." (fl. 146). O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 128/130).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2022 (fls. 149/151).

O réu foi citado nesta data e apresentou resposta à acusação à fl. 175.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima Lucas Bannwart e a testemunha Edinei Martins de Almeida, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu por furto tentado. Quanto à pena, requereu fosse ela agravada na primeira e segunda fases da dosimetria, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, a aplicação do redutor da tentativa em seu grau mínimo, diante da proximidade com a consumação do delito, e a fixação do regime fechado. A Defesa, por sua vez, pleiteou o reconhecimento do furto tentado, com redução pela tentativa em seu grau máximo e aplicação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 9/11, do auto de avaliação de fls. 14/15 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A vítima Lucas Bannwart afirmou em Juízo que foi para o hospital do IAMSPE e dentro da ala da cardiologia, na sala de conforto médico, deixou seus bens materiais.

Estava na sala de laudos em reunião quando uma funcionária da faxina avisou que um homem saiu com duas mochilas nas costas. O declarante foi até a outra sala e viu que sua mochila não estava mais lá. Quando chegou no portão próximo à saída do prédio, estavam três seguranças do prédio, o réu e a mochila no pé dele. Foi chamada a polícia e foram até a Delegacia. A mochila foi recuperada intacta. O valor da mochila era de aproximadamente 800 reais.

A testemunha Edinei Martins de Almeida afirmou que estava fazendo ronda pelo pátio do estacionamento, quando veio uma funcionária terceirizada correndo e disse que um rapaz estava saindo com uma mochila. Correu atrás dele e o abordou. O rapaz disse que a bolsa era dele. O depoente chamou o apoio, que ficou conversando com ele. Na sequência, o réu confessou que a bolsa não era dele. O réu foi detido na saída do hospital. A vítima reconheceu a bolsa. Era um médico. A moça da empresa terceirizada foi quem contou que o rapaz tinha furtado a mochila. A moça não perdeu o réu de vista. Ela foi seguindo o réu. O depoente também não perdeu o réu de vista. O réu foi abordado a 50 metros da sala. Isso foi dentro do estacionamento, próximo a saída.

O réu Enivaldo Batista Medeiros confessou a prática do crime. Disse que em junho sua neta, de 16 anos, pediu uma bolsa para usar na escola. O interrogando não tinha condições de comprar. Estava trabalhando com reciclagem. Entrou no hospital, na sala em questão e subtraiu a bolsa. Foi abordado no estacionamento do hospital, na portaria. Andou 20 metros com a bolsa.

Esta foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Veja-se, pois, que a confissão do réu encontra absoluto respaldo no conjunto probatório produzido em Juízo.

A vítima narrou ter sido avisada sobre o possível furto de sua mochila e efetivamente se deparou com o réu, com a mochila em seu pé e os seguranças do prédio em volta, após a tentativa do réu de saída do hospital.

A palavra da vítima é elemento probatório de importante valor, mormente nos delitos

patrimoniais, face às suas características. Nesse diapasão: “Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los” (Revista dos Tribunais, vol. 606, p. 357, rel. Costa Manso).

O depoimento do segurança que estava no local mostra-se também em consonância com as provas dos autos, devendo ser acolhido.

Por fim, faz-se necessário destacar que o réu foi flagrado com a res furtiva. Neste sentido, destaco ainda os seguintes julgados: “FURTO - Apreensão da res furtiva em poder do agente - Inversão do ônus da prova - Ocorrência - Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido.”

(Apelação nº 868.843/6, julgado em 26/01/1995, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 25/177) e “PROVA - Furto - Apreensão de parte da res em poder do agente - Presunção de autoria - Ocorrência - A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria” (Apelação nº 932.599/2, julgado em 10/04/1995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 27/167).

O crime foi praticado na modalidade tentada, uma vez que o réu não chegou a sair do hospital com a mochila subtraída, tendo sido perseguido e abordado por seguranças do local.

Assim, havendo prova nos autos suficiente a comprovar a autoria do réu e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu Enivaldo Batista Medeiros pela prática do crime de furto tentado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, uma vez que possui condenação definitiva nos autos de nº 0014156-23.2012.8.26.0050, 16ª Vara Criminal de São Paulo e de nº 0046888-23.2013.8.26.0050, 7ª Vara Criminal de São Paulo, conforme certidão de fls. 118/124. Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o réu admitiu em juízo a prática do furto, de forma plena. Presente, também, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, visto que o réu possui reincidência múltipla específica (autos nº 0003866-32.2015.8.26.0635, 28ª Vara Criminal de São Paulo, nº 0011769-84.2016.8.26.0635, 28ª Vara Criminal de São Paulo, nº 0015849-42.2012.8.26.0050, 19ª Vara Criminal de São Paulo, nº 0093375-85.2012.8.26.0050, 18ª Vara Criminal de São Paulo, nº 1508185-84.2019.8.26.0228, 19ª Vara Criminal de São Paulo, nº 1513740-34.2019.8.26.0050, 22ª Vara Criminal de São Paulo, cf. certidão de fls. 118/124). Assim, compenso parcialmente a confissão com a reincidência, aumentando a pena em ¼ nesta fase, fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a ser consideradas. Incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o crime foi tentado e não consumado. Assim, e considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que estava prestes a consumir o delito quando foi abordado, já no estacionamento do hospital, diminuo a pena em seu grau mínimo de 1/3 nesta fase, fixando-a definitivamente em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Por não haver informações nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, ante a múltipla reincidência específica do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu ENIVALDO BATISTA MEDEIROS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, verifico que, pelo tempo de prisão cautelar já cumprido pelo réu, faz ele jus à detração (artigo 112, inciso II, da Lei nº 13.964/19). Assim fixo o regime ABERTO para a continuidade do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, com urgência.

Faculto ao réu o recurso em liberdade.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA